Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

**By og Land**
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
DLV

Sagsnr.:
S2024-9017

BFE-nummer
1416051

Matr.nr.
1av, Restrup Hgd., Sønderholm

**30. oktober 2024**

# Landzonetilladelse

## Skelbækvej 35, 9000 Aalborg

### matr.nr. 1av, Restrup Hgd., Sønderholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 15-05-2024 med seneste supplerende materiale modtaget den 17-10-2024 meddeler Aalborg Kommune hermed,

**Landzonetilladelse til stuehus på 447 m², heraf udhus på 80 m² dertil overdækket areal på 45 m² samt mile til nedsivningsanlæg**

Tilladelsen omfatter én samlet bebyggelse med primært boligareal på 234 m², anneks på 49 m², atelier på 84 m², orangeri på 47 m² og skur på 33 m² dertil et overdækket areal på 45 m².
Milens dimensioner er 1,5 meter høj, 3 meter bred og 25 meter lang.

**Vilkår**
Tilladelsen er givet med følgende vilkår,

- at eksisterende bolig/stuehus fjernes umiddelbart efter, at det nye er etableret og færdigmeldt, eller senest 3 måneder herefter.
- at det eksisterende slørende beplantningsbælte i skel mod vej og nabo (nord og vest) skal bevares og vedligeholdes

Vilkår af varig interesse kan kommunen jf. planlovens § 55 tinglyse på ejendommen. Kommunen opkræver tinglysningsgebyret på 1.850 kr. hos ejer.

**Redegørelse**
Ejendommen på 8,34 ha er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder. Den ansøgte placering er udpeget som kystnærhedszone, Grønt Danmarkskort (Potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse), landskabskarakterområde (Nørholm Fjordlandskab), lavbundsareal og større sammenhængende landskaber.

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 825 m fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

**Naboorientering**
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er ikke indgået nogen bemærkninger i forbindelse med høringen.

**Begrundelse**
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Det kræver ikke landzonetilladelse at til- og ombygge et helårshus, hvorved husets samlede bruttoareal ikke overstiger 500 m², jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 10.
Selvom undtagelsen ikke gælder i en situation, hvor der opføres en ny bolig, er det efter hidtidig praksis ved planklagenævnet antaget, at bestemmelsen har en afsmittende effekt på vurderingen af, om der kan gives landzonetilladelse til en ny helårsbolig.

Mile er placeret uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer og udgør en terrænmæssig ændring, derved kræver den landzonetilladelse.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens udpegninger, som ejendommen er omfattet af. Der er lagt afgørende vægt på at boligen opføres som erstatning for eksisterende bolig og i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggede areal og at ejendommens eksisterende bolig fjernes efter at den nye bolig er opført. Milen er placeret ved eksisterende beplantningsbælte og skærmes derved mod nord og vest.

**Gyldighed**
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

**Offentliggørelse**
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, onsdag den 30-10-2024 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

**Klagemuligheder**
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Ditte Viktor
Arkitekt

Direkte tlf.: 22193685

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

**Klagevejledning (planloven – f.eks. lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller landzonesag)**
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aalborg Kommune via klageportalen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.




**Skelbækvej 35, 9000 Aalborg**
Landzonetilladelse til stuehus på 447 m², heraf udhus på 80 m² dertil overdækket areal på 45 m² samt mile til nedsivningsanlæg

Tidspunkt: 30-10-2024 08:19:19
Udskrevet af: Ditte Viktor
Målestoksforhold: 1:15000

H
35

GRØFT

SKEL VEST

SKELBÆKVEJ

2500 MIN.

SANDMILE

GL. INDKØRSEL

REGNVANDS UDLØB I EKSIST. GRØFT (SOM EKSIST. RV. UDLØB)

SKELBÆKVEJ

AV 1

AX 1

SKEL NORD

NORD

STIPLET LINIER ANGIVER BYGNINGER DER FJERNES
STUEHUS MED UDHUSE DER FJERNES (SENEST 1 ÅR EFTER NYBYGNING)

BYGNINGER FJERNES SENEST 1 ÅR EFTER IBRUGTAGNING AF NYBYGNING

B1

B2

FJERNES

B2 STALD BEBYGGET 30 M2
MED 23 M2 LOFTRUM
HERAF UDNYTTET 23 M2
(FJERNES)

GL. SILO

B1 STUEHUS BEBYGGET 140 M2
MED 80 M2 LOFTRUM
HVORAF UDNYTTET 80 M2
(FJERNES)

B3 LADE 50 M2
(FJERNES)

B3

GL. MØDDING

B5

B5 FYRRUM 11 M2
(FJERNES)

B4

EVT. SOLFANGERANLÆG

B4 LADE 119 M2
(BIBEHOLDES)

2000

720 CA.

315MM PVC. BRØND MED 70L SANDF.

TRYKLEDNING

TRIX TANK M/PUMP (BEREGNES AF KLOAKMESTER)

315MM PVC. SPULEBRØND (SPILDEVAND)

315MM PVC. SPULEBRØND (SPILDEVAND)

SKUR

ATELIE

ANNEKS (BOLIG)

ORANGERI

BOLIG

OVERDÆKNING

DVR. NIVEAUPLAN 04.00
(AFTALES MED LANDINSPEKTØR)

BELIGGENHEDSPLAN MÅL 1:250 I CM.
MATR. NR.
1 AV OG 17 F
NØRHOLM BY, NØRHOLM
SKELBÆKVEJ 35, HASSERIS, 9000 AALBORG

GRUNDAREAL 1AV= 56403 M2 VEJ 1262 M2 (55141 M2)
(1AV BEBYGGET GRUND )
GRUNDAREAL 17F= 27025 M2 VEJ 0 M2

| | | |
|---|---|---|
| B1 EKSIST. BRUTTO BEBYGGET STUEHUS | 140,00 M2 | FJERNES |
| B1 EKSIST. BRUTTO LOFTRUM STUEHUS heraf udnyttet areal 80 m2 | 80,00 M2 | FJERNES |
| B2 EKSIST. BRUTTO BEBYGGET STALD | 30,00 M2 | FJERNES |
| B2 EKSIST. BRUTTO LOFTRUM STALD heraf udnyttet areal 23 m2 | 23,00 M2 | FJERNES |
| B3 EKSIST. BRUTTO BEBYGGET LADE | 50,00 M2 | FJERNES |
| B4 EKSIST. BRUTTO BEBYGGET STAKLADE | 119,00 M2 | BIBEHOLDES |
| B5 EKSIST. BRUTTO BEBYGGET FYRRUM | 11,00 M2 | FJERNES |

EKSIST. BEBYGGELSES % 1,49

## NYBYGNING

| | |
|---|---|
| BRUTTO BEBYGGET AREAL IALT overdækning ikke del af bebygget areal | 447,00 M2 |
| HERAF UDGØR BRUTTO BOLIG AREAL | 234,00 M2 |
| HERAF UDGØR BRUTTO ANNEKS/BOLIG | 49,00 M2 |
| HERAF UDGØR BRUTTO ORANGERI | 47,00 M2 |
| HERAF UDGØR BRUTTO ATELIE/TEKN. | 84,00 M2 |
| HERAF UDGØR BRUTTO CYKEL/SKUR | 33,00 M2 |
| SAMLET BOLIG AREAL BRUTTO | 283,00 M2 |
| BRUTTO OVERDÆKKET TERRASSE SYD ikke del af bebygget areal | 45,00 M2 |
| B4 EKSIST. BRUTTO BEBYGGET LADE | 119,00 M2 BIBEHOLDES |

NY BEBYGGELSES % 2,08

03 RETTET D. 15-10-2024

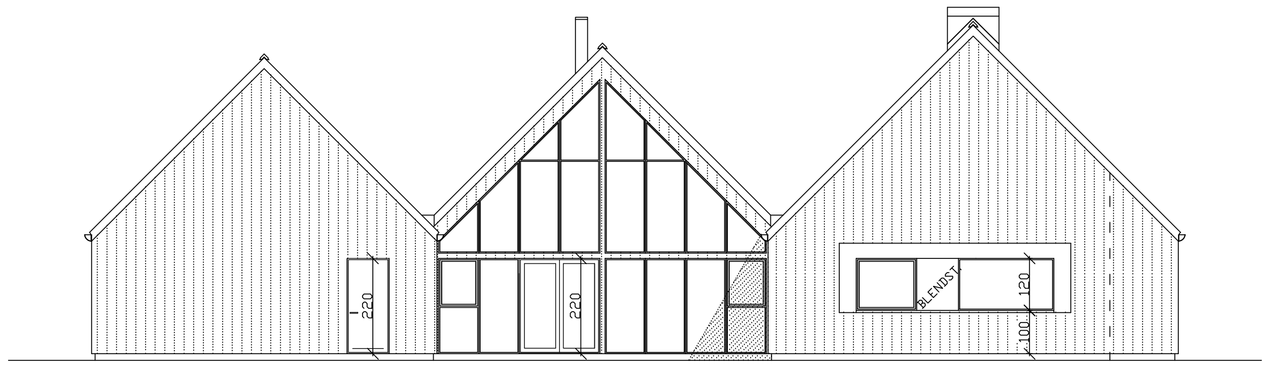

IVER@IVERRF.DK

Iver R. Frederiksen, Ågade 2, 9881 Bindslev.
Telf. 98 93 86 16 Mobil 20 32 86 16. CVR: 10777771

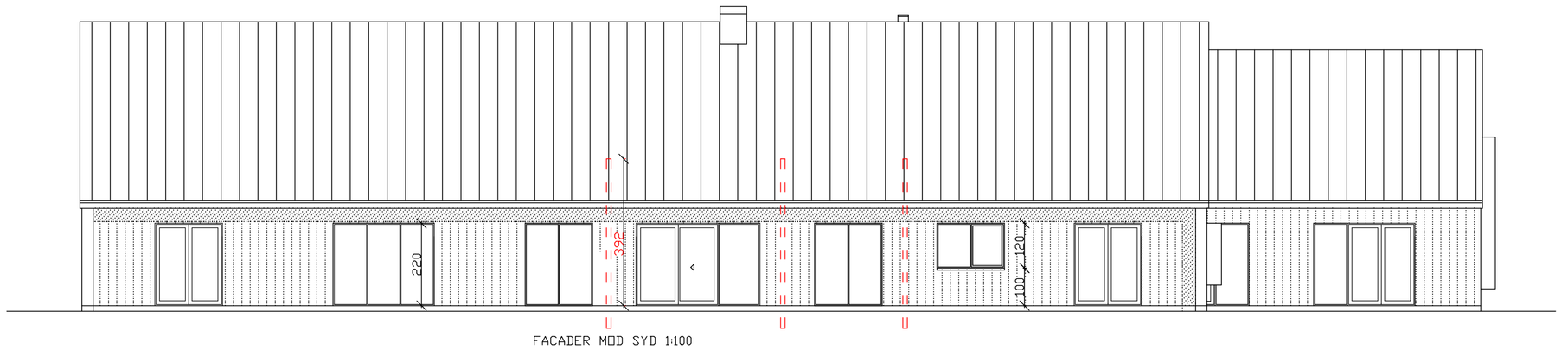
Tegnestuen 98 93 86 16
Mobil 20 32 86 16


| | | |
|---|---|---|
| Arkitekt: | SANMILE METTRYK SKELBÆKVEJ 35, HASSERIS, 9000 AALBORG | DATO: 19-02-2024 |
| PROJEKT: | TILBYGNING AF CARPORT, ANNEKS, OG ATELIE, SKELBÆKVEJ 35, HASSERIS, 9000 AALBORG | SAG: 10-24 |
| BYGHERRE: | ANN DAHL KJELGAARD OG CHRISTIAN B. CHRISTENSEN, OLIVENVEJ 10, 9000 AALBORG MOBIL C: 30 70 10 14 MAIL: CHRISTIAN@DAN-CUT.COM ANN DAHL MOBIL 23 42 91 62 MAIL: ANN@DESIGNWERKE.DK | KOMMUNE: AALBORG 99 31 20 00 BY.LANDSKAB@AALBORG.DK |
| EMNE: | BELIGGENHEDSPLAN 1:250 MÅL (CM.) 1:250 | TEGN. NR.: 05 |


MICA BYG, CARSTEN M. GADE, VALMUEMARKEN 8,
9000 AALBORG MOBIL 28 70 55 00 MAIL: MICABYG@STOFANET.DK

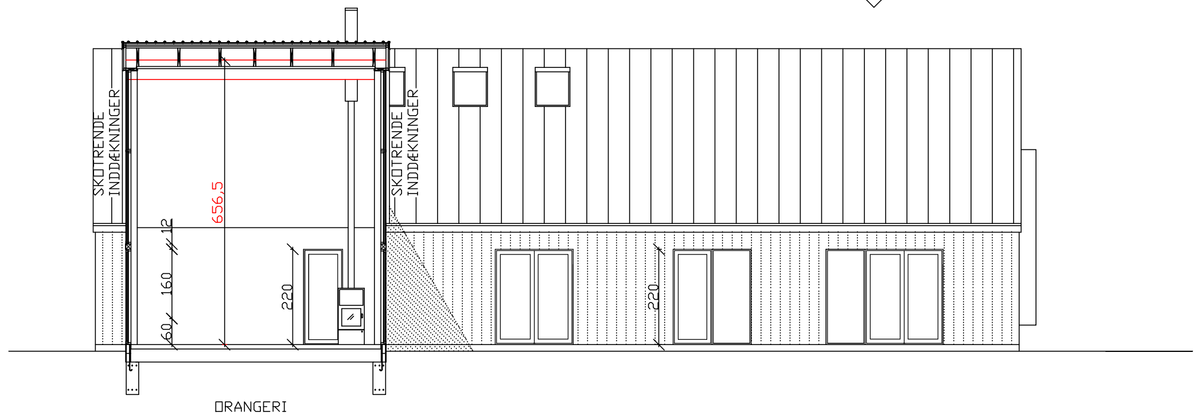



GAVLE MØD VEST 1:100
MØD SKELBÆKVEJ



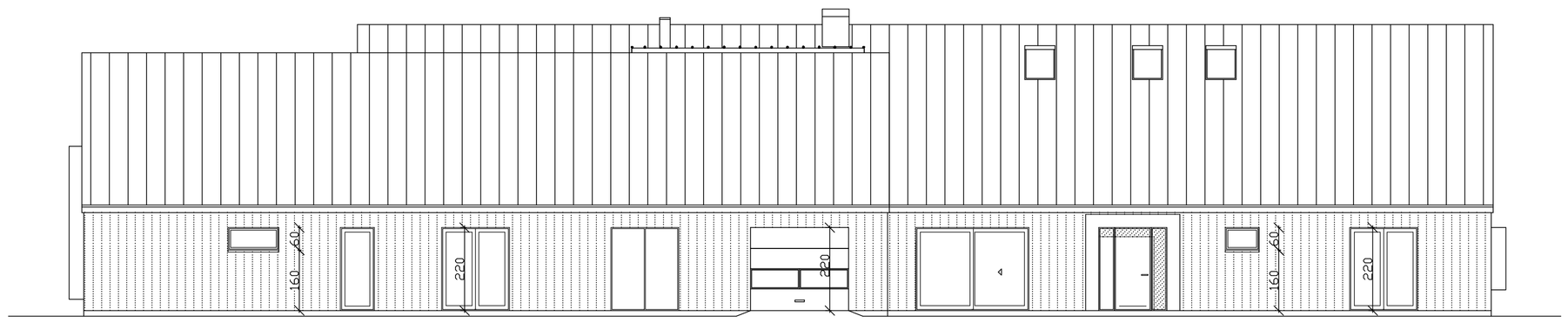

FACADER MØD SYD 1:100

SAMME



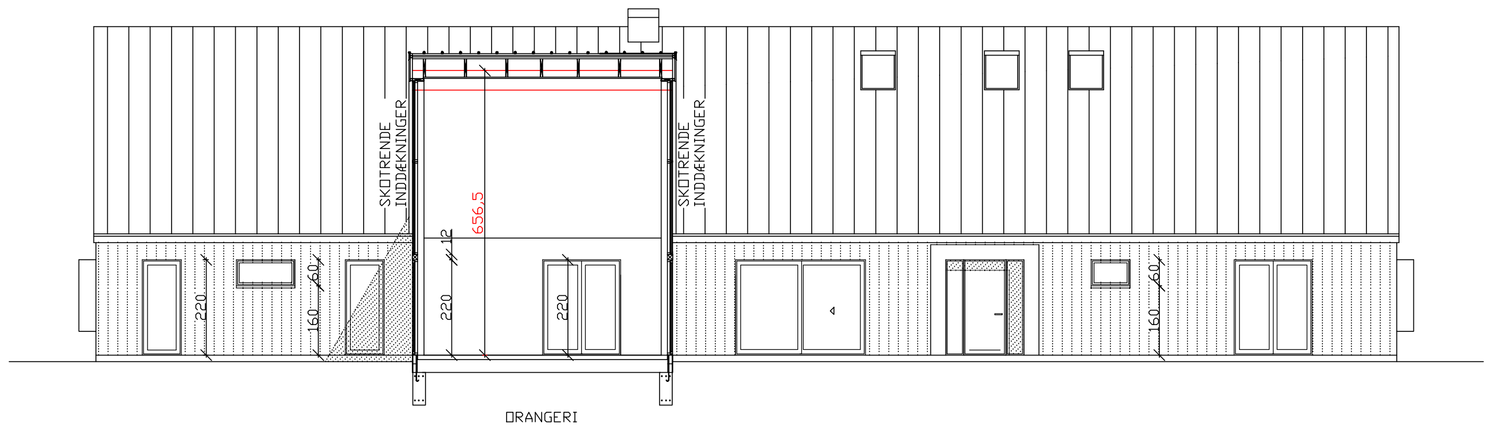

ORANGERI

GÅRD FACADER MØD SYD 1:100



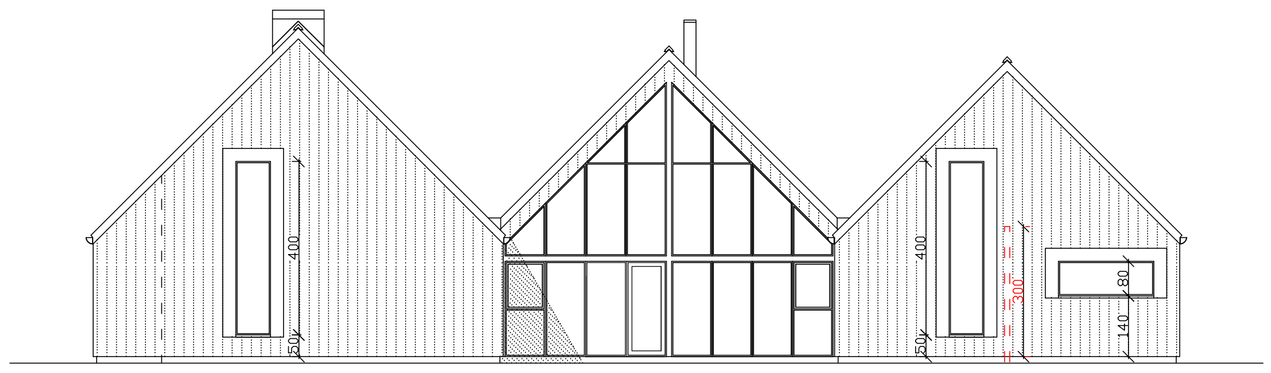

FACADER MØD NORD 1:100

SAMME




ORANGERI

GÅRD FACADER MØD NORD 1:100




GAVLE MØD ØST 1:100

03 RETTET D. 15-10-2024

IVER@IVERRF.DK

Tegnestuen Mobil 98 93 86 16 20 32 86 16

| | | |
|---|---|---|
| Arkitekt: | Iver R. Frederiksen, Ågade 2, 9881 Bindslev.<br>Telf. 98 93 86 16 Mobil 20 32 86 16. CVR: 10777771 | DATO: 19-02-2024 |
| PROJEKT: | STUEHUS, MED CARPORT, ANNEKS, OG ATELIE, SKELBÆKVEJ 35, HASSERIS,<br>9000 AALBORG | SAG: 10-24 |
| BYGHERRE: | ANN DAHL KJELGAARD OG CHRISTIAN B. CHRISTENSEN, OLIVENVEJ 10,<br>9000 AALBORG MOBIL C: 30 70 10 14 MAIL: CHRISTIAN@DAN-CUT.COM<br>ANN DAHL MOBIL 23 42 91 62 MAIL: ANN@DESIGNVERKE.DK | KOMMUNE: AALBORG<br>99 31 20 00<br>BYLANDSKA@AALBORG.DK |
| EMNE: | GAVLE OG FACADER 1:100 MÅL (CM.) 1:100 | TEGN. NR.: 04 |

MICA BYG, CARSTEN M. GADE, VALMUEMARKEN 8,
9000 AALBORG MOBIL 28 70 55 00 MAIL: MICABYG@STOFANET.DK